



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/4/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

תובעים :
1 דיליאן יהונתן
2 דיליאן אבירם
באמצעות ב"כ : עו"ד ליפר רענן

נגד
נתבעים :
1 בדיחי אברהם
2 בדיחי משה
באמצעות ב"כ : עו"ד אבישר אסף

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא סעד לתיקון ליקויי רטיבות בחנות התובעים, וסעד לפינוי מתקנים שהציבו הנתבעים תוך תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף.

1. התובעים הם בעלי חנות בבית המשותף ברחוב קינג ג'ורג' 19 בירושלים, הידוע כגוש 30049 חלקה 4 (להלן – הבית המשותף). לנתבעים חנות סמוכה לחנות התובעים. לשתי החנויות קיר משותף. לבית המשותף תקנון מוסכם.

2. לטענת התובעים, הנתבעים ערכו שיפוץ קלוקל בחנותם וגרמו לבעיות רטיבות בחנות התובעים, בין היתר בכך שלא ביצעו חיבור לצינור הניקוז כפי שהיה בעבר.

עוד לטענתם, הנתבעים הציבו ברכוש המשותף בלוני גז, תנורים, מקררים, פסולת ומבנה חדר שירותים תוך תפיסה ייחודית של שטחי הרכוש המשותף.

3. לטענת הנתבעים, לא היה איטום מספק בקיר חנות התובעים וכן היו מקורות רטיבות נוספים לחנות התובעים שאינם באחריות הנתבעים. לטענתם, ביצעו את העבודות שפורטו בחוות דעתו של המומחה מטעמי ואף ביצעו עבודות נוספות שלא היו באחריותם בניסיון לפתור את המחלוקת, אולם התובע 1 נקט בגישה לוחמנית וסחטנית ועל כן הצדדים לא הגיעו להסכמות. לטענתם מעולם לא היה צינור חנות התובעים מחובר לחנות הנתבעים, ואין להם כל אחריות על ניקוז חנות התובעים.

לטענתם, המתקנים שהוצבו על ידם ברכוש המשותף מהווים שימוש סביר במקרקעין, ומוצבים מתקנים דומים על ידי בעלי חנויות נוספים, ותקנון הבית המשותף אף מאפשר הצבת מתקנים כאמור ללא קבלת אישור מבעלי הדירות האחרים. לטענתם, טרם הגשת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/4/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כתב התביעה לא העלו התובעים כל טענה בעניין ולמעשה הסכימו להצבת המתקנים האמורים.

ההליך

4. ביום 11.5.2022 התקיימה ישיבה מקדמית בסיומה מונה מומחה מטעמי בהסכמת הצדדים לבדיקת ליקויי הרטיבות הנטענים.

5. ביום 3.6.2022 נתנה חוות דעתו של המומחה מטעמי.

6. ביום 27.6.2022 התקיים ביקור במקום, בסיומו הוצע לצדדים מתווה פשרה.

7. בהמשך עלה כי הצדדים חלוקים לעניין השלמת ביצוע העבודות הנדרשות על ידי התובעים, ואינם מגיעים להסכמות, ועל כן נקבע התיק לדיון מקדמי נוסף ולהגשת רשימת עדים ותיק מוצגים. בסופו של דבר ולאחר עיכובים שחלו בשל התנהלות הצדדים, הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכמה דיונית על פיה יגישו סיכומים בכתב בצירוף אסמכתאות, ופסק הדין יינתן על יסוד כתבי הטענות, הביקור שנערך במקום וחוות דעתו של המומחה מטעמי. ההסכמה קיבלה תוקף של החלטה, והצדדים הגישו סיכומיהם.

דיון והכרעה

הסעד בנוגע לרטיבות

8. על פי סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת **לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969**, (להלן – **חוק המקרקעין**) החל על הבית המשותף בהיעדר הוראה בעניין בתקנון המצוי (ר' סעיף 64 לחוק המקרקעין), בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון.

9. מחוות דעתו של המומחה מטעמי עולה שבשיפולי קיר חנות התובעים, הגובל עם חנות הנתבעים, קיימים סימני רטיבות, וכן שקיימים סימני רטיבות בשיפולי קירות חנות התובעים בסמוך לצינור ניקוז של חנות הנתבעים. כן נמצאו סימני עובש מתחת לגרם המדרגות שאינם קשורים לתביעה זו. המומחה מצא שסימני הרטיבות בקיר המשותף נגרמו מרטיבות גבוהה במצע מילוי של חנות הנתבעים, שקיימים ליקויים במערכת הניקוז של חנות הנתבעים ובעיית איטום בממשק אריחים ובממשק תעלת ניקוז, בנוסף מצא המומחה שקיימת דליפה בחיבורי זווית צנרת הניקוז של **הנתבעים** שהביאה לרטיבות בפיר צינור ניקוז (עמוד 2 לחוות הדעת סעיפים א,ב). בהמשך, בסעיף ג פירט המומחה את העבודות שיש לבצע בחנות התובעים ובחנות הנתבעים כדי לתקן את הליקויים.

10. בהמשך טענו הנתבעים שביצעו את העבודות בהתאם לחוות הדעת. הנתבעים נדרשו להביא אישור מהמומחה מטעמי שאכן העבודות בוצעו בהתאם לחוות דעתו, ומהמסמך שהעביר המומחה עלה כי ניתן אישור חלקי בלבד. לפיכך נקבע בהחלטה מיום 4.9.2022 שעל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/4/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעים להמציא אישור נוסף של המומחה מטעמי לעניין השלמת העבודות בתעלה שבחזית המערבית. ביום 5.9.2022 ניתן אישור המומחה מטעמי בעניין זה. בעקבות כך התבקשו התובעים להבהיר האם נותרו עניינים נוספים בנושא סעד הרטיבות ומה בקשתם לעניין המשך ההליך. לטענת התובעים, לא ניתן מענה לנושא חסימת צינור הביוב של הכיור בחנות התובעים שלא עוברים דרכו מים. לטענתם, הנתבעים נתקו את חנות התובעים מצנרת הדלוחין. בהודעת התובעים מיום 4.5.2023 עלה שנעשה חיבור למערכת ניקוז המים של חנות התובעים (אם כי לטענתם, לא כזה שהיה בעבר), וכן נעשו תיקוני צבע בחנותם, והתובעים ביקשו לקבוע את התיק לדיון לעניין האחריות לביצוע התיקונים ולפסיקת הוצאות. בהמשך כאמור הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לביטול הדיון שנקבע ולמתן פסק דין על בסיס מסמכים הקיימים בתיק.

11. מהאמור עולה כי לא קיימת מחלוקת שהיו ליקויים בחנות הנתבעים אשר גרמו לנזקי רטיבות בחנות התובעים, אם כי עולה כי גם בחנות התובעים היו ליקויים שתרמו לרטיבות, אך זאת בהתייחס לפיר צינור הניקוז בלבד (בגין זווית צנרת ניקוז). עם זאת, עולה מאישור המומחה מטעמי כי הליקויים בכל הנוגע לנתבעים תוקנו, וכי הטענות שנתרו לתובעים בהקשר זה מתייחסות לאי השבת המצב לקדמותו בנוגע לצינור הדלוחין. אולם בהיעדר הליך הגשת ראיות, לא הוכח מה היה מצבו הקודם של צינור הדלוחין ולא הוכח כי הנתבעים ביצעו עבודות שפגעו בו. לפיכך בכל הנוגע לליקויי הרטיבות, נותר לפסוק בעניין ההוצאות שעל הנתבעים לשלם לתובעים בגין ניהול ההליך, כאשר עולה מחוות הדעת כי הליקויים המרכזיים שהיו בחנות התובעים אכן נגרמו מכשלים בחנות הנתבעים.

המתקנים ברכוש המשותף

12. סעיף 2(א) לתקנון המוסכם של הבית המשותף קובע כי "הקירות חיצוניים של כל דירה ודירה (למעט קירות משותפים לשתי דירות) יוצמדו כל קיר חיצוני לדירה שהינו חלק ממנו".

13. סעיף 2(ב) לתקנון המוסכם קובע ש"כל בעל יחידה רשאי, בכפוף להוראות כל דין, לקבוע שלטים ו/או כל מתקן אחר ללא צורך קבלת הסכמת מי מבעלי היחידות האחרות".

14. סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת **לחוק המקרקעין** החל על בית משותף על פי סעיף 64 לחוק המקרקעין, כאשר לא קיימת הוראה בעניין בתקנון המוסכם, קובע:

" א. בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות; לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזות החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

ב. בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת."

15. במקרה דנן נראה כי סעיף 2(ב) לתקנון המוסכם מסדיר באופן חלקי את האמור בסעיף 2(א) לתקנון המצוי, בכל הנוגע להצבת מתקנים ברכוש המשותף. באשר למצבים נוספים, ובהיעדר הוראה בעניין בתקנון המוסכם, יחול ההסדר שבסעיף 2(א) לתקנון המצוי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/4/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

15. "פגיעה ברכוש המשותף" כפי שהיא מוגדרת בסעיף 2(א) לתוספת לחוק המקרקעין פורשה בפסיקה באופן רחב [ר' ע"א 136/63 לווינהיים נ' שורצמן, פ"ד יז(3) 1722, 1725 (1963) וכן ע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290; ע"א 395/74 לוי נ' סמואל פ"ד כט (2) 39 (1975)].

16. עם זאת, לבעל דירה זכות לעשות שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף. בפסיקה הנוגעת באופן כללי לשימוש ברכוש המשותף, נקבע כי שימוש יהא סביר ורגיל ככל שהוא תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף, וככל שהשימוש אינו מונע שימוש דומה מדירים אחרים [ר' לדוגמה ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 647-648 (1974)].

17. אין מחלוקת שהנתבעים הציבו מתקנים ברכוש המשותף. מביקורי במקום עלה כי מדובר בחצר פנימית משותפת ומוזנחת שאין אליה גישה מחנות התובעים. כדי להיכנס לאותה חצר, היה צורך במעבר דרך חנות אחרת במתחם. כמו כן, למיקום בו הותקנו המתקנים המשרתים את חנות הנתבעים, המהווה גישה קטנה, אין גישה מהחצר האמורה, אלא שניתן לצפות בקצה כלוב בלוני הגז מהחצר האמורה, והגישה האפשרית היא מחנות הנתבעים בלבד. בחצר האמורה קיימת בניה לא גמורה של בעל דירה אחרת וכן מתקנים שונים וצנרת של העסקים הסמוכים. בתוך חנות הנתבעים נצפתה בקצה המטבח דלת צרה המובילה לתוספת בניה קטנה הכוללת שירותים ודלת יציאה לכלוב בלוני גז.

18. לאור הסכמת הצדדים שההכרעה תינתן בין היתר על בסיס הביקור במקום, הרי שהמתקנים כפי שנצפו ברכוש המשותף בעת הביקור שנערך במקום, בכל הנוגע לחנות הנתבעים, הם חדר השירותים הקטן וכלוב בלוני הגז.

19. באשר לכלוב בלוני הגז ולבלוני הגז, על פי סעיף 2(ב) לתקנון המוסכם, עולה שהצבת מתקן כאמור, ככל שהוא מוצב על פי הוראות הדין הרלוונטי (התובעים לא טענו אחרת), אינה דורשת הסמכת בעלי הדירות האחרות.

20. יתר על כן, אף אם היה מקום להחיל במקרה זה את הוראות התקנון המצוי, הרי שבהתחשב באופי האזור בו מצויה החנות, שהנו אזור מרכזי של חנויות ועסקים, וכן באופי החצר המוזנחת, הכוללת את הגישה הקטנה בה מוצב כלוב בלוני הגז (אשר ניתן לצפות רק בקצהו מאותה חצר), שהגישה אליה היא מאזורים פרטיים בלבד, ואין אליה גישה מחנות התובעים, וכן בכך שבחצר נצפו מתקנים נוספים של חנויות אחרות, הרי שהצבת מתקן בלוני הגז בחצר האמורה כפי שהוצב, הוא שימוש סביר בחצר זו בהתאם לתנאי הזמן והמקום.

21. בהקשר זה אוסיף, שלטענת הנתבעים כפי שהיא עולה מכתב ההגנה, המתקן האמור הותקן לפני שנים במיקומו הנוכחי, תוך העתקתו ממיקום אחר ברכוש המשותף, בהסכמת בעלי הדירות האחרים, והתובעים לא טענו מעולם כלפי התקנתו עד להגשת התביעה הנוכחית. האמור בכתב התביעה אינו סותר טענה זו.

22. במכלול הנסיבות כאמור לעיל, הסעד בנוגע לכלוב בלוני הגז ולבלוני הגז נדחה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/4/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

23. באשר לחדרון השירותים, הרי שמדובר בתוספת בניה לחנות הנתבעים. התובעים לא פרטו בכתב התביעה מתי נבנתה התוספת האמורה, והנתבעים טענו בסיכומיהם שמדובר בשימוש סביר במקרקעין ושקיימת הסכמה של בעלי הדירות לקיומו. מחוות דעתו של המומחה מטעמי עולה שלטענת הנתבעים, הבניה האמורה בוצעה לפני כ-10 שנים (ר' עמוד 5 לחוות הדעת פסקאות 18,19).

24. איני מקבלת את טענת הנתבעים שמדובר ב"מתקן" שניתן להציבו ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים. נוסח הסעיף כפי שהוא מופיע בתקנון המוסכם מעלה שאין כוונתו לתוספות בניה, אלא למתקנים הנלווים ליחידות בלבד (כגון שלטים, אשר מופיעים באופן מפורש בסעיף).

25. התובעים לא טענו וממילא לא הוכיחו, מהו המועד שבו נבנה תא השירותים, ואף לא טענו ולא הציגו כל מסמך על פיו פנו בשלב כלשהו לנתבעים בטענה כלשהי בעניין. בנסיבות אלו, שבהן התובעים הם שאמורים היו להציב את התשתית העובדתית הרלוונטית לסעד האמור, לרבות המועד בו נולדה עילת התביעה [ר' תקנה 11(3) **לתקנות סדר הדין האזרחי**, תשע"ט – 2018] הרי שהיעדר התייחסות למועד כאמור פועל לחובת התובעים, ועל כן אצא מנקודת הנחה שתא השירותים קיים במקום שנים רבות (כטענת הנתבעים כפי שעלתה מחוות דעתו של המומחה מטעמי).

בניית תוספת כאמור, המחוברת פיזית לחנות הנתבעים, ועל כן מהווה "הרחבת דירה", דורשת הסכמה של הרוב הדרוש על פי סעיף 71 **לחוק המקרקעין**, דהיינו, של מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

ככלל, הנטל להוכיח קיומם של התנאים הנדרשים לצורך ביצוע הרחבה כאמור, מוטל על מי שביצע את ההרחבה [ר' עש"א (מחוזי ת"א) 61803-03-15 **דסטגר נ' גלברג** (נבו), 2.12.2015]. אם כי, יכול שבמצבים מסוימים יש מקום להטיל נטל כאמור על התובעים [ר' בעניין זה הדברים שנכתבו בפסק דינו של חברי כב' המפקח מאיר פורת בתיק (מפקח פתח תקוה) 123/21 379/21 **רוטנברג נ' כץ** (נבו 18.6.2023) בפסקה 70].

במקרה דנן על פי הסכמת הצדדים לא התקיים הליך הוכחות, וככל שהיה מתקיים הליך כאמור, אני סבורה שלא היה מקום לחרוג מהכלל על פיו היה על הנתבעים להוכיח כי התקיימו התנאים הנדרשים לביצוע ההרחבה.

26. בכל הנוגע לקיומן של ההסכמות הנדרשות לביצוע הרחבה, עולה שהנתבעים לא הוכיחו שיש בידם הסכמות כאמור לבניית תא השירותים.

27. עם זאת, בנסיבות העניין ומשיקולי צדק הגינות ותום לב, מסקנתי היא שאף שלא התקיים התנאי האמור, אין מקום להורות על הריסת תא השירותים באופן מיידי, בכפוף לאמור להלן.

[בע"א 8661/10 נעמה נ' טורקיה](#) (נבו 19.2.12) (להלן – ענין **טורקיה**) בעקבות [רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה\(1\) 199](#) (1999) (להלן – ענין **רוקר**) נדון היקף שיקול הדעת שיש לבית המשפט בבואו להגן על זכות הקניין מפני הסגת גבול, מטעמים הנגזרים בעיקרם מהחובה לפעול בתום לב. נקבע כי במקרים חריגים על בית המשפט להפעיל שיקול



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/4/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דעת כאמור ולא להורות להרוס בניה אף שנמצא שהיא פולשת למקרקעי הזולת. אך נקבע, כי אין באותה שלילה של סעד כאמור כדי לתת זכות קניינית לפולש בשטח האמור.

בעניין רוקר, פורטו השיקולים העיקריים שצריכים להנחות את שיקול הדעת:

"השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או במיטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השיקול השלישי - משני בחשיבותו לקודמיו - הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי-הדין" (שם, 242).

בעניין טורקיה נתנה התייחסות לאופן בו נבחן עקרון תום הלב ובין היתר נקבע:

"חשוב להדגיש בהקשר זה כי הצורך בהחלת עקרון תום הלב על מקרה נתון נבחן באמת מידה אובייקטיבית. לכן, "אין נדרש כי בעל הזכות יפעל מתוך זדון או רוע-לב. די בכך שפעולתו אינה עולה בקנה אחד עם 'הסטנדרטים הערכיים הראויים של החברה הישראלית, כפי שבית המשפט מבין אותם מעת לעת'" (עניין רוקר, 277). ובמילים אחרות, בעל-דין המבקש לעמוד על זכויותיו מחויב מכוח עקרון תום הלב לעשות כן באופן הוגן ותוך התחשבות בציפיותיו המוצדקות ובהסתמכותו הסבירה של הצד האחר (ראו שם, 279. כן השוו עניין גנז, 404-408). יחד עם זאת, וככל שהדבר נוגע להגנה על זכות הקניין שומה על בית המשפט לעשות שימוש זהיר בשיקול-דעתו, וזאת בראש ובראשונה בשים לב למעמדה המיוחד של זכות זו כזכות חוקתית בשיטתנו המשפטית. הנה כי כן, אף שמעמדה המיוחד של זכות הקניין אינו מקנה לה חסינות מפני החלת עקרון תום הלב גם באותם מקרים שבהם נדרשת הגנה על הזכות מפני פגיעה בה, מחייב מעמדה הרם גישה מתונה מצד בית המשפט בבואו להגביל את אפשרות מימושה (דויטש, 113-120), וכבר נפסק לעניין זה כי "לא הרי חובת ההגיונות של בעל הקניין כהרי חובת ההגיונות של הזכאי על-פי חיוב. יחסי הגומלין בין זכות הקניין לבין עקרון תום-הלב שונים הם - בשל אופייה של הזכות - מיחסי הגומלין בין החיוב לעקרון תום-הלב" (עניין רוקר, 278). (שם, פסקה 12).

28. בענייננו, אני מוצאת שמתקיימות נסיבות חריגות שמצדיקות אי מתן סעד מידי של הריסה כמפורט להלן.

ראשית, משך הזמן בו קיים חדרון השירותים והעובדה שהתובעים לא הציגו כל טענה שהעלו בעבר בעניין כלפי הנתבעים, ולמעשה עולה כי טענתם בעניין הועלתה לראשונה במסגרת כתב התביעה, אף שטענות אחרות הנוגעות להליך הועלו על ידיהם קודם לכן. מהקשר הדברים עולה כי לתובעים לא היה עניין בהריסת אותו תא שירותים, אלא שהתנהלותם של הנתבעים בכל נושא הרטיבות וחילוקי דעות על היקף הנזקים שנגרמו כתוצאה מכך, הביא אותם להגיש תביעה גם בהיבט זה, מבלי שפנו אי פעם לנתבעים בעניין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/4/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שנית, האופן הכללי שבו נטענה הטענה הן בכתב התביעה והן במסגרת הסיכומים, בין היתר מבלי לפרט מתי בוצעה הבניה, ומהו היקפה. נדמה כי התובעים כללו את הטענה בכתבי טענותיהם כבדרך אגב, תוך כדי טענות נוספות בנוגע להתקנת מתקנים על ידי הנתבעים ברכוש המשותף, שרבות מהן נטענו ללא כל ביסוס, מבלי שעשו ניסיון מינימלי לבחון במה מדובר.

שלישית, שטחה הקטן מאד של תוספת הבניה והיותה במיקום שעל פי התרשמותי במסגרת הביקור במקום, אין אליו גישה לבעלי דירות אחרים, לרבות לתובעים עצמם.

רביעית, מיקומו של תא השירותים, אשר כפי שנצפה במסגרת הביקור במקום, נמצא בנישה הנמצאת בחצר אחורית משותפת ומוזנחת ביותר, שאינה נצפית כלל מנכס התובעים, והגישה אליה היא במעבר בשטחים פרטיים של בעלי דירות אחרים, המשמשת, כפי שנצפה, למתקנים שונים, צנרת, ותוספת בניה לא גמורה של יחידה אחרת.

חמישית, להבדיל מנסיבות עניין **טורקיה**, שם דובר בפלישה לרכוש פרטי, בענייננו מדובר ברכוש משותף, שבו זכותם הקניינית של התובעים פחותה, וגם אלמלא הפלישה האמורה, נראה שלא הייתה לתובעים כל דרך לבצע בו שימוש.

שישית, מדובר בחדר שירותים יחיד המשרת את חנות הנתבעים, שהיא חנות לממכר פלאפל, כך שסביר שהנתבעים נזקקים לו לצורך הפעלת עסקם, והריסתו תסב לנתבעים נזק רב, בעוד שהתועלת מכך לתובעים תהיה מינורית, אם בכלל.

29. עם זאת, כדי לעמוד בתנאי סעיף 71 **לחוק המקרקעין**, נוסף על קיומן של הסכמות הרוב הדרוש להרחבת הבניה, על ההרחבה האמורה להיות כזו **שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף** (ר' הגדרת הרחבה בסעיף 71 **לחוק המקרקעין**).

כהשלמה לכך, הסכמות של בעלי הדירות כנדרש בסעיף 71 האמור, מפורשות בפסיקה כך שניתנו לביצוע ההרחבה כדין, דהיינו, בהתאם לתנאי היתר כאמור [ר' לעניין זה תיק (מפקח פתח תקוה) 245/19 **גרין חיים דוב נ שטרנבוך איטה לאה** (נבו 4.3.2021 בפסקה 23, תיק (מפקח פתח תקוה) 355/21 **הלר רפאל נ' רוט אלימלך** (נבו 30.8.2022 בפסקה 40)]. הנתבעים לא טענו שקיים היתר בניה לחדרון השירותים, ועלה מדבריהם בדיון שהתקיים ביום 11.5.2022 שלא קיים היתר כזה (עמוד 2 לפרוטוקול הדיון שורה 11).

אין בנסיבות שפורטו לעיל כדי להפחית מחובת הנתבעים לעמוד בתנאי זה, ואי עמידה בו מצביעה על פגם בתום הלב של הנתבעים עצמם [ר' הדברים שכתבתי בפסק הדין תיק (מפקח על המקרקעין ירושלים) 410/20 **פסגות זיו ואח' נ' גרוסמן** (נבו 20.11.2022 בפסקה 31)].

30. לפיכך, ובמכלול הנסיבות, אני קובעת שככל שהנתבעים לא יקבלו בתוך 12 חודשים מיום מתן פסק הדין היתר כדין לבניית תא השירותים, או לחלופין, ככל שלא יציגו אישור מעיריית ירושלים שלא נדרש היתר כאמור לתא השירותים, יהא עליהם לפרק את התא האמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/4/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. כמו כן, ובשל העובדה שההכרעה האמורה אינה מכירה בזכות קניין של הנתבעים בתא השירותים האמור, הרי שבכל הנוגע למערכת היחסים שבין הצדדים להליך זה, או חליפיהם, כל עוד לא יהיו בידי הנתבעים ההסכמות הקנייניות הנדרשות לבנייה כאמור, אני קובעת שככל שימכרו את היחידה שבעלותם, או שיפסיקו לנהל בה עסק לממכר פלאפל, לפי המוקדם, יהא עליהם להרוס את תא השירותים האמור.

32. כדי להבטיח את קיומו של פסק הדין אני מורה לרשמת המקרקעין בירושלים לרשום הערה על נכס הנתבעים, בגוש שומה 30049 חלקה 59 תת חלקה 5 לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין, על פיה "קיים פסק דין של המפקחת על רישום מקרקעין בהליך 4/22 לעניין תא השירותים".

33. באשר לטענות התובעים באשר למתקנים נוספים על גבי הרכוש המשותף, הרי שמתקנים כאמור לא נצפו כעולה מפרוטוקול הביקור במקום וממילא לא הוכח קיומם. יוער כי גם אם קיימים מתקנים נוספים כאמור, הרי שלאור סעיף 2(ב) לתקנון המוסכם, ספק אם היה מקום להורות על הסרתם. לפיכך גם יתר הסעדים לעניין התקנת מתקנים על הרכוש המשותף נדחים.

34. בשולי הדברים אוסיף כי טענות התובעים לעניין נזקים כספיים שנגרמו להם לטענתם, ובכלל זאת הוצאות שהוציאו על תיקון סתימות או חיבור מערכת ניקוז, אינם בסמכות ערכאה זו [ר' לדוגמה עש"א 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (נבו 15.4.19)] ואין מניעה שיגישו תביעה, ככל שימצאו מקום לכך, לערכאה מתאימה.

35. באשר להוצאות ההליך, אני קובעת שבשל העולה מחוות דעתו של המומחה מטעמי באשר לאחריות הנתבעים לליקויים שנמצאו על ידו ופורטו במסגרת חוות דעתו, על הנתבעים לשלם לתובעים הוצאותיהם כדלקמן:

א. סך של 1,755 ₪ בגין חוות הדעת מטעם התובעים.

ב. סך של 2,000 ₪ בגין חלקם של התובעים בשכרו של המומחה מטעמי.

ג. סך של 8,000 ₪ החזר חלקי בגין שכ"ט עו"ד והוצאות נוספות בין היתר לאור אי המצאת אסמכתאות בעניין, דחיית חלק מסעדי התביעה והיעדר הליך הגשת ראיות, ועם זאת בשל התנהלות מכבידה מטעם הנתבעים בכל הנוגע לתיקון ליקויי הרטיבות בהתאם להסכמות שהתקבלו תוך כדי ההליך.

ניתן היום, כ"א אב תשפ"ג, 08 אוגוסט 2023, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/4/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין